

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 582/2536

นางแฉว เคารพรัตน์

โจทก์

นายสม ปาระดี กับพวก

จำเลย

นางแฉว เคารพรัตน์ โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า คดีนี้ ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ฎีกาของโจทก์ เป็นการโต้เถียงดุลพินิจในการวินิจฉัยพยานหลักฐาน ของศาลอุทธรณ์ จึงเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า คดีนี้เป็นคดีเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ และมีข้อพิพาทอันเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ที่ดินไม่ต้องห้ามฎีกา ในปัญหาข้อเท็จจริง โจทก์ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงได้ โปรดมีคำสั่งรับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยที่ 1 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว ส่วนจำเลยที่ 2 ปรากฏว่าส่งสำเนาคำร้องให้ไม่ได้ เนื่องจากจำเลยที่ 2 ได้ถึงแก่กรรมแล้ว ศาลชั้นต้นมีคำสั่ง ให้ส่งสำเนาคำร้องให้ทนายจำเลยที่ 2 แทน แต่ไม่ปรากฏ ว่าทนายจำเลยที่ 2 ได้รับสำเนาคำร้อง (อันดับ 82)

โจทก์ฟ้องขอให้จำเลยทั้งสองรื้อถอนรั้วไม้ไผ่ สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ทั้งหลายออกไปจากที่ดินโจทก์ ห้ามจำเลยทั้งสอง และบริวารเข้าเกี่ยวข้ง ให้จำเลยทั้งสองร่วมกันชดใช้ ค่าเสียหายจำนวนเงิน 8,000 บาท และต่อไปทุกเดือนเดือนละ 2,000 บาท นับแต่วันถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจำเลยทั้งสองจะเลิกเกี่ยวข้งและรื้อถอนรั้วไม้ไผ่ สิ่งปลูกสร้าง และต้นไม้ออกไปจากที่ดินโจทก์

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับดังกล่าว (อันดับ 71)

โจทก์ยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 79)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์ ซึ่งจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท และฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้าม ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534 มาตรา 18 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า คดีนี้เป็นคดีมีทุนทรัพย์ ซึ่งจำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท และฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึงต้องห้าม ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2534 มาตรา 18 ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้องให้เป็นพับ

(พรชัย สมรรถเวช-ยงยุทธ ธารีสาร-อำนวยการ สุขพรหม)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ